

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Penanganan Konflik Kepentingan
Kode dokumen	SOP-RSK-006
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Inspektur Jenderal
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan cara mendeklarasikan, menilai, dan mengelola konflik kepentingan pengurus, agar keputusan, pengadaan, penilaian, seleksi, dan pemeriksaan BEM objektif dan tidak menguntungkan pribadi, keluarga, kelompok, atau organisasi lain.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk seluruh pengurus dan panitia BEM, termasuk pengurus yang merangkap jabatan di ORMAWA lain. SOP ini mengatur deklarasi dan pengelolaan; bila konflik kepentingan berubah menjadi penyalahgunaan dana atau aset digunakan SOP-RSK-007, dan sanksi mengikuti SOP-RSK-004.

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- AD Pasal 8 ayat (5) sampai (7) (rangkap jabatan di ORMAWA lain dan syaratnya).
- ART Pasal 6 ayat (1) huruf d (pengurus tidak sedang menjabat di organisasi kemahasiswaan lain pada periode yang sama) dan ayat (2).
- ART Pasal 11 huruf i, j, dan k (larangan penyelewengan dana, kecurangan dalam pemilihan atau keputusan, dan penyalahgunaan fasilitas atau nama organisasi).
- ART Pasal 3 (Kewajiban) huruf e (mengelola keuangan secara amanah).
- SOP-GOV-002, SOP-KEU-011, dan SOP-SDM-001.

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Konflik kepentingan	Keadaan ketika kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau organisasi lain dapat memengaruhi, atau tampak memengaruhi, keputusan dan tindakan pengurus.
Deklarasi kepentingan	Pernyataan tertulis pengurus tentang hubungan atau kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Pengurus berkepentingan	Pengurus yang memiliki konflik kepentingan atas suatu keputusan atau proses.
Pengecualian diri (recusal)	Tidak ikut membahas, menilai, memberi suara, atau memutus suatu perkara.
Register Kepentingan	Catatan deklarasi dan langkah pengelolaan konflik kepentingan.

5. Ketentuan pokok

- Contoh konflik: terlibat dalam seleksi atau pengadaan yang menguntungkan keluarga, teman dekat, atau organisasi lain tempatnya menjabat; menilai kinerja atau memeriksa kerabat; atau menerima hadiah dari pihak yang berurusan dengan BEM.
- Setiap pengurus mengisi Deklarasi Kepentingan awal masa jabatan dan memperbaruinya saat ada perubahan, termasuk rangkap jabatan di ORMAWA lain beserta kelengkapan syarat AD Pasal 8 ayat (7).
- Pengurus wajib mendeklarasikan konflik sebelum pembahasan dimulai dan mengecualikan diri dari pembahasan, pemungutan suara, dan penetapan.
- Hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak yang berurusan dengan BEM dilaporkan; bila tidak wajar ditolak atau dikembalikan dan dicatat.
- Menyembunyikan konflik kepentingan adalah pelanggaran. Pengelolaan konflik tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran.
- Keputusan yang dibuat tanpa pengecualian diri pada konflik yang diketahui dapat ditinjau ulang oleh Rapat Pimpinan.
- Ketidakselarasan AD Pasal 8 ayat (5) sampai (7) dan ART Pasal 6 ayat (1) huruf d ditafsirkan melalui KAUR ORMAWA dan dibahas pada revisi AD/ART.

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Pengurus berkepentingan	R	Mengisi dan memperbarui deklarasi, melapor sebelum pembahasan, dan mengecualikan diri.
Pemimpin rapat	R	Menanyakan konflik sebelum pembahasan dan memastikan pengecualian diri dicatat.
Sekretaris Jenderal	R	Mengumpulkan deklarasi, memelihara Register Kepentingan, dan mencatat pengecualian pada notulen.
Inspektur Jenderal	A	Menilai konflik yang dilaporkan atau ditemukan dan menetapkan langkah pengelolaan.
Presiden	A	Memutus bila konflik menyangkut pimpinan atau unit dan menetapkan penggantian penanggung jawab.
Wakil Presiden	C	Memberi masukan pengalihan tugas pada unit.
Pembina / KAUR ORMAWA	I	Diberi tahu bila konflik menyangkut Presiden, Wakil Presiden, Irjen, atau institusi.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Formulir Deklarasi Kepentingan.
- Daftar jabatan di ORMAWA lain dan surat rekomendasi serta komitmen sesuai AD.
- Agenda rapat dan daftar pihak yang terlibat pada seleksi atau pengadaan.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Deklarasi awal: Seluruh pengurus mengisi Deklarasi Kepentingan, termasuk rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau kemitraan yang relevan.	Seluruh pengurus	Formulir	Deklarasi terkumpul	7 hari kerja setelah pelantikan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
2	Pencatatan: Mencatat deklarasi pada Register Kepentingan; menandai pengurus yang perlu dikecualikan pada proses tertentu.	Sekjen	Deklarasi	Register Kepentingan	3 hari kerja
3	Pemeriksaan sebelum proses: Sebelum rapat, seleksi, penilaian, atau pengadaan, pemimpin rapat atau panitia menanyakan konflik kepentingan dan mencatat jawabannya.	Pemimpin rapat atau ketua panitia	Register, agenda	Konflik teridentifikasi	Setiap proses
4	Pelaporan konflik: Pengurus yang berkepentingan atau yang mengetahui konflik melapor kepada Irjen secara tertulis.	Pengurus	Informasi konflik	Laporan tercatat	Segera, sebelum keputusan
5	Penilaian: Menilai tingkat konflik (rendah, sedang, tinggi), keterkaitan dengan keputusan, dan menetapkan langkah pengelolaan.	Irjen	Laporan, register	Penilaian dan rekomendasi	2 hari kerja
6	Pengelolaan: Menetapkan pengecualian diri, pengalihan tugas, pengganti pemeriksa, atau pengawasan tambahan; mencatat pada notulen.	Presiden dan Irjen	Rekomendasi	Langkah pengelolaan	2 hari kerja
7	Pelaksanaan dan pemantauan: Memastikan pengurus berkepentingan tidak ikut memengaruhi keputusan; Irjen memantau.	Pemimpin rapat, Irjen	Langkah pengelolaan	Pengecualian terlaksana	Selama proses
8	Peninjauan berkala: Memperbarui deklarasi tiap semester dan saat perubahan jabatan atau keadaan.	Pengurus, Sekjen	Register	Register diperbarui	Setiap semester

9. Standar waktu dan hasil

Deklarasi awal terkumpul paling lambat 7 hari kerja setelah pelantikan dan penilaian konflik yang dilaporkan diselesaikan paling lambat 2 hari kerja (usulan). Hasil akhir: Register Kepentingan terkini dan keputusan yang bebas konflik.

Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Konflik menyangkut Presiden atau Wakil Presiden: Irjen menilai dan melaporkan kepada KAUR ORMAWA; yang bersangkutan tidak ikut memutuskan.
- Konflik menyangkut Irjen: Presiden menunjuk pemeriksa pengganti sementara dengan sepengetahuan KAUR ORMAWA.
- Pengecualian diri menyebabkan kuorum tidak terpenuhi: penundaan atau pelaksanaan melalui SOP-GOV-012 dengan persetujuan Pembina bila perlu.
- Konflik yang menimbulkan kerugian dana atau aset: SOP-RSK-007; pelanggaran disiplin: SOP-RSK-004.
- Rangkap jabatan yang tidak memenuhi syarat AD Pasal 8 ayat (7): pengurus memilih salah satu jabatan; pengesahan diminta dari KAUR ORMAWA.

11. Indikator keberhasilan

- 100% pengurus mengisi Deklarasi Kepentingan paling lambat 7 hari kerja setelah pelantikan.
- 100% rapat seleksi dan pengadaan mencatat pertanyaan konflik kepentingan.
- Tidak ada keputusan yang ditinjau ulang karena konflik tersembunyi.
- Register Kepentingan diperbarui setiap semester.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Deklarasi Kepentingan.
- Register Kepentingan.
- Catatan penilaian dan langkah pengelolaan.
- Catatan pengecualian diri pada notulen.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Risiko dan Etika) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Irjen memeriksa Register Kepentingan setiap semester dan sampel keputusan pengadaan dan seleksi; Sekretaris Jenderal memastikan pengecualian diri tercatat pada notulen.

C. Lampiran Operasional**1. Diagram alir ringkas**

Mulai → Deklarasi awal → Catat di register → Periksa sebelum proses → Laporkan konflik → Penilaian Irjen → Pengelolaan → Pelaksanaan dan pemantauan → Tinjau berkala → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Formulir Deklarasi Kepentingan	Nama; jabatan; jabatan di ORMAWA lain; hubungan keluarga atau kemitraan relevan; hadiah diterima; pernyataan; tanggal; tanda tangan.
Register Kepentingan	Nama; konflik; proses terkait; penilaian; langkah pengelolaan; tanggal; status.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Seluruh pengurus telah mengisi deklarasi.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Rangkap jabatan beserta syarat AD tercatat.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Konflik ditanyakan sebelum rapat, seleksi, dan pengadaan.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Pengurus berkepentingan mengecualikan diri dan dicatat pada notulen.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Penilaian dan langkah pengelolaan terdokumentasi.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAU ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM